

COMPRA ÁGIL

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN

SUMINISTRO DE EVALUACIONES PSICOLABORALES PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

1. ANTECEDENTES.

En el marco de los Procesos de Reclutamiento y Selección que realiza la Subsecretaría de Educación Superior y dado que no se cuenta con personal que cumpla con este perfil al interior de la institución, se requiere adquirir evaluaciones psicolaborales a candidatos/as que avanza de etapa en los procesos de selección en curso, para determinar el nivel de adecuación a las competencias requeridas para el cargo de acuerdo con el perfil establecido.

2. OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar un servicio de suministro de evaluaciones psicolaborales que permita determinar el nivel de ajuste de los candidatos/as a los perfiles de cargo definidos por la institución, contribuyendo con información objetiva y técnica para la toma de decisiones.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio contempla la ejecución de hasta 40, evaluaciones psicolaborales individuales, destinadas a apoyar los procesos de reclutamiento y selección de distintos tipos de cargos (profesionales, técnicos y/o administrativos).

La metodología deberá garantizar validez, confiabilidad, objetividad y pertinencia, ajustándose al nivel y complejidad de cada perfil.

3.1 Coordinación inicial

- Reunión con la contraparte técnica para revisar y ajustar el perfil del cargo, si fuera necesario.
- Definición de funciones, requisitos y competencias críticas a evaluar.
- Alineación de criterios de evaluación y formato de informes.

3.2 Evaluación de candidatos.

La evaluación deberá considerar una metodología integral, pudiendo incluir los siguientes componentes, los cuales deberán ajustarse al nivel del cargo:

a) Evaluación de personalidad:

Aplicación de instrumentos psicométricos validados que permitan complementar y/o corroborar la información obtenida en la entrevista por competencias.

Ejemplos referenciales (no excluyentes):

- 16PF (Cuestionario Factorial de Personalidad)
- Modelo Big Five u otros equivalentes

Los instrumentos utilizados deberán contar con respaldo técnico en cuanto a validez y confiabilidad.

b) Evaluación de habilidades cognitivas:



Aplicación de pruebas que permitan medir habilidades cognitivas generales, tales como razonamiento lógico, capacidad de aprendizaje y resolución de problemas.
Ejemplos referenciales (no excluyentes):

- Test de razonamiento lógico o inteligencia general (ej.: Wonderlic, FiX u otros equivalentes).

c) Entrevista por competencias

- Aplicación de entrevistas estructuradas basadas en competencias, utilizando metodología de Incidentes Críticos, STAR u otra equivalente.
- Evaluación de trayectoria laboral, motivaciones, ajuste al cargo y competencias requeridas.
- Las competencias a evaluar serán definidas en cada proceso, pudiendo incluir:
- Competencias transversales: trabajo en equipo, comunicación efectiva, responsabilidad, orientación al logro, entre otras.
- Competencias específicas del cargo: según nivel (operativo, técnico o profesional).
- Competencias directivas (cuando corresponda): liderazgo, pensamiento estratégico u otras.

3.3 Evaluación psicométrica complementaria

El proveedor podrá incorporar instrumentos adicionales pertinentes, siempre que cuenten con sustento técnico y sean adecuados al objetivo del proceso.

Se priorizará el uso de herramientas actualizadas, validadas y de uso reconocido en selección de personal, evitando metodologías de carácter exclusivamente clínico que no aporten al objetivo organizacional.

4. PRODUCTOS ESPERADOS

El proveedor deberá entregar un informe psicolaboral por cada candidato/a evaluado/a, el que deberá contener como mínimo:

- a) Identificación del candidato/a y del profesional evaluador.
- b) Descripción del cargo evaluado.
- c) Evaluación del grado de adecuación al perfil de competencias.
- d) Pauta de evaluación conductual en entrevista.
- e) Análisis integrado de resultados, considerando:
- f) Entrevista por competencias
- g) Evaluaciones psicométricas
- h) Antecedentes laborales relevantes
- i) Clasificación del candidato/a, según la siguiente escala:
- j) Recomendable
- k) Recomendable con observaciones
- l) No recomendable
- m) (La clasificación deberá incluir un porcentaje estimado de adecuación al cargo.)
- n) Principales fortalezas y brechas detectadas.
- o) Conclusiones y recomendaciones, orientadas a la toma de decisiones.

NOTA: Para todos los casos el entrevistador deberá tener título de Psicólogo, el cual deberá ser presentado por el Contratista, antes de la prestación del servicio.

5. PLAZO

Agendamiento con candidato: máximo 5 días hábiles, entrega de informe: máximo 5 días hábiles posteriores a la entrevista.

Vigencia de la Contratación: 1 Año a partir de la emisión de la OC.

6. SELECCIÓN DE LA OFERTA MÁS CONVENIENTE

Se seleccionará la oferta que cumpla con todas las especificaciones y oferte el menor precio total a través de Compra Ágil.

El oferente deberá adjuntar como Oferta Técnica un archivo, indicando con detalle las características y la descripción de lo ofertado, debiendo cumplir, con las especificaciones descritas **en los numerales 3 y 4 y la entrega de antecedentes del numeral 6 y presente propuesta económica más conveniente para el servicio.**

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

Quien o quienes realicen la selección de la oferta más conveniente deberán elaborar un cuadro comparativo de ofertas, ordenado de menor a mayor precio final con impuesto incluido, en el que dejarán constancia de las ofertas que fueron descartadas por no cumplir con las especificaciones de los bienes/servicios requeridos, señalando explícitamente tal incumplimiento de la o las especificaciones señaladas en el número 4 del presente documento.

Quien o quienes realicen la selección de la oferta más conveniente deberán identificar con el nombre o razón social y RUT al proveedor cuya oferta es seleccionada incluido el precio final con impuestos incluidos.

Dicho cuadro comparativo debe ser suscrito con el nombre completo, RUT, cargo, calidad jurídica y firma de quien o quienes realizan la selección de la oferta más conveniente.

No es posible seleccionar una oferta por una cualidad que no haya sido expresamente señalada en el número 3 y 4 del presente documento.

8. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de producirse un empate se seleccionará la oferta que demuestre que tiene la mayor cantidad de personas con discapacidad con contrato indefinido. Este certificado es emitido por el Registro Nacional de Discapacidad.

9. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El proveedor debe adjuntar el o los programas de integridad que mantenga o señalar expresamente si no tiene (ANEXO N°1)

10. ANTECEDENTES POR PRESENTAR EN MERCADO PÚBLICO

Nota Importante: El aplicativo de compra ágil no cuenta con la funcionalidad para realizar preguntas y respuestas, ni para solicitar aclaraciones a las ofertas recibidas, por lo que estas instancias no pueden ser consideradas en el proceso de compra ágil.

Lo anterior en cumplimiento con el Artículo 35 ter de la Ley de Compras N°19.886 de 2003, que prohíbe la comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación una vez iniciado el procedimiento de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas.

El Oferente (proveedor) deberá ingresar a través del portal www.mercadopublico.cl lo siguiente:

- a) El precio ofertado a través del aplicativo disponible en www.mercadopublico.cl.

- b) Deberá completar, **firmar descrita en el ANEXO N°1 Programa de Integridad**.
- El oferente deberá presentar la siguiente documentación:
- c) Formato Informes Psicolaborales, Pruebas Psicométricas y Referencias.
 - d) Además, el oferente **podrá, para efectos de un posible empate**, adjuntar certificado el emitido por el Registro Nacional de Discapacidad, que informa la cantidad de personas con discapacidad con contrato indefinido y el contrato de trabajo u honorarios que acredite el vínculo contractual, con los datos sensibles no pertinentes, tachados.

Para efectos de desempate el oferente (proveedor) podrá adjuntar el o los certificados emitidos por el Registro Nacional de Discapacidad

11. CONTRAPARTE TÉCNICA.

Asumirá el rol de Contraparte Técnica, el(la) funcionario(a) público(a) que cumpla las funciones de **jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas**. Serán funciones de esta Contraparte Técnica, entre otras, las siguientes:

- a) Colaborar y asistir al contratista en el ámbito de sus competencias.
- b) Supervisar y controlar el desarrollo de la entrega de los bienes/servicios.
- c) Autorizar por escrito las adecuaciones y resolver situaciones coyunturales o emergentes no consideradas, que no constituyan modificación del objeto, del precio ni de la vigencia de la contratación.
- d) Recibir conforme los bienes/servicios, emitiendo un certificado por la recepción conforme de éstos, o realizar las observaciones correspondientes, incluso devolverlos si estos no se ajustan a las características señaladas en los numerales 3 y 4 de este documento.

12. ADMINISTRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

La contratación será administrada por el(la) funcionario(a) público(a) que se desempeñe en la **Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas**. Serán funciones del Administrador(a) de la Contratación, entre otras, las siguientes:

- a) Autorizar los pagos correspondientes, previa emisión del Certificado de conformidad entregado por la Contraparte Técnica.
- b) Requerir la aplicación de multas en los casos que corresponda.
- c) Verificar que se cumpla la prohibición de Subcontratación, de acuerdo con lo establecido en el presente instrumento.
- d) Solicitar el término anticipado en el caso que corresponda.
- e) Enviar a la Unidad de Administración Interna el certificado de recepción conforme de los bienes/servicios recibidos para que este lo adjunte a la orden de compra respectiva en la página www.mercadopublico.cl.

13. PRECIO Y FORMA DE PAGO.

La Subsecretaría pagará al Contratista por los bienes/servicios prestados, de acuerdo al valor ofertado por cada entrevista Psicolaboral realizada, previa recepción conforme.

El pago objeto de la presente Compra será en pesos chilenos y será efectuado dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o documento tributario electrónico, respectivo, debiendo el contratista acompañar para la emisión de la factura los siguientes antecedentes:

- a) Certificado que indique la **recepción conforme** de los bienes/servicios requeridos, otorgado por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría señalada en los presentes términos.
- b) Certificado emitido por la Dirección del Trabajo denominado "Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales", que acredite que el Contratista

no tiene deudas laborales o previsionales con los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido, adjuntando la nómina de tales trabajadores. Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos se podrá acompañar cualquier antecedente idóneo que permita acreditar el cumplimiento de las señaladas obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, incluido el pago de remuneraciones. En el evento de que el Contratista no tenga trabajadores o los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido no tengan un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, no deberá presentar dicho certificado, bastando solo con una declaración jurada simple que señale que el Contratista no tiene trabajadores o los trabajadores que participan o elaboran el servicio requerido no tienen un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo.

Las facturas respectivas, deben ser enviadas en archivo xml a la siguiente casilla de intercambio: dipresrepcion@custodium.com, además de su envío al correo electrónico registrado por la Contraparte Técnica de la Subsecretaría, para tramitar su proceso de pago, adjuntando copia de la Orden de Compra.

La conversión a pesos chilenos, si procede, se realizará al valor de la moneda correspondiente (U.F., dólar, etc.) a la fecha de la emisión de la factura correspondiente, no procediendo ningún otro pago adicional.

La Subsecretaría podrá reclamar en contra del contenido de la factura de acuerdo con la Ley N°19.983.

Cuando el resultado del monto a pagar resulte con decimales, este se redondeará al número entero siguiente en caso de que la primera cifra decimal sea igual o superior a 5 y en caso contrario el monto deberá ser redondeado al número entero inferior.

En caso de ceder el crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 19.983, deberá informar oportunamente al administrador de la contratación el nombre, RUT, dirección y giro del cesionario del crédito y **CERTIFICADO DE ANOTACIÓN EN EL REGISTRO SII**.

La Subsecretaría **podrá retener de los pagos** que correspondan el monto que adeude el contratista por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales con sus trabajadores si correspondiese. Dicho monto será utilizado para pagar al trabajador o a la institución previsional respectiva.

En caso de que el contratista subcontrate parte de la ejecución de la contratación requerida, para proceder al pago deberá acompañar, además de los antecedentes señalados en la letra b) respecto del subcontratista.

Para proceder a ejecutar el o los pagos que correspondan, la **orden de compra debe encontrarse aceptada** por el Contratista, en el portal www.mercadopublico.cl.

El Documento Tributario Electrónico (**DTE**), es decir, factura, nota de crédito, nota de débito u otro, emitido por el proveedor, debe incluir **correctamente el ID de la orden de compra** asignada en Chilecompra.

El pago deberá realizarse a través de **transferencia electrónica**, para ello el Contratista deberá informar a la Subsecretaría, al momento de la aceptación de la orden de compra, los antecedentes de la **cuenta corriente respectiva y el nombre del Banco receptor** de dicha transferencia, para ello, deberá entregar una carta de transferencia con los antecedentes antes dichos.

El Proveedor podrá informarse acerca del sistema de gestión de DTE en el siguiente link: <http://dipres.gob.cl/590/w3-propertyvalue-25189.html> donde encontrará instructivos, manuales y videos o visitar la página web de Dipres.

14. MULTAS.

En caso de que exista retraso en la entrega de los servicios, el contratista deberá pagar a la Subsecretaría de Educación una multa equivalente al 1% del valor total de la orden de compra por cada día hábil de atraso, con un tope de 5 días hábiles.

El Contratista podrá pagar la multa directamente, en cuyo caso el pago de la multa deberá efectuarse dentro de diez días corridos, contados desde el requerimiento de su cobro por parte de la Subsecretaría, notificación que se efectuará por carta certificada entregada en el domicilio del Contratista estipulado en el contrato, la cual se entenderá notificada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos respectiva.

Si el Contratista no paga directamente la multa, la Subsecretaría estará facultada para deducirla, a su arbitrio, del valor de cualquiera de los pagos que corresponda efectuar.

15. RESPONSABILIDAD.

El Contratista responderá de culpa leve, en conformidad a las reglas generales de responsabilidad civil previstas en el Art. 1547 del Código Civil para contratos bilaterales onerosos, por daños directos y previstos.

En el evento de estar en riesgo la continuidad de la contratación o criticidad de esta, cuestión debidamente calificada por la Contraparte Técnica, responderá de culpa levísima.

16. OBLIGACIÓN DE DEFENSA, INDEMNIZACIÓN O CONTINUIDAD EN CASO DE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

El Contratista declarará ser titular único y exclusivo de la totalidad de los derechos necesarios para suscribir y ejecutar la respectiva contratación.

El Contratista será responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos informáticos. El Contratista deberá encontrarse siempre facultado para proveer los bienes/servicios requeridos propuestos y Adquiridos.

17. SUBCONTRATACIÓN.

Se prohíbe la subcontratación para esta contratación.

18. PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS.

El Contratista declarará ser titular único y exclusivo de la totalidad de los derechos necesarios para suscribir y ejecutar la respectiva contratación.

El Contratista será responsable si se infringe cualquier tipo de patente, marca registrada o derechos de propiedad industrial o intelectual, y la ley sobre delitos informáticos. El Contratista deberá encontrarse siempre facultado para proveer los bienes/servicios requeridos propuestos y Adquiridos.

El Contratista podrá hacer mención de las acciones desarrolladas con ocasión de la respectiva contratación, en su difusión y presentaciones técnicas.

19. INDEMNIDAD.

El Contratista estará obligado a indemnizar, defender y mantener segura a la Subsecretaría por cualquier pérdida, daño, demanda o responsabilidad que provenga o se base en el incumplimiento de alguna de las obligaciones de la contratación. Sin embargo, si la correspondiente sentencia firme declara que la pérdida, daño, demanda o responsabilidad

no proviene de la culpa o dolo del Contratista, ni proviene del incumplimiento de una obligación establecida en la respectiva Contratación, no será obligación del Contratista indemnizar a la Subsecretaría.

El Contratista estará especialmente obligado a prevenir e indemnizar a la Subsecretaría, contra cualquier acción judicial que pueda entablarse en su contra, derivada del uso o supuesto uso de cualquier patente, licencia, diseño, marca comercial, nombre u otros derechos patentados que se utilicen en la o para la provisión de los bienes/servicios y durante todo el período de la Contratación y que sea responsabilidad del Contratista o de algún subcontratista de éste.

20. PACTO DE INTEGRIDAD.

El contratista declara que, por la sola aceptación de la orden de compra, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto del presente instrumento y demás documentos integrantes. Especialmente, el contratista acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con el presente instrumento, asumiendo expresamente los siguientes compromisos durante la vigencia de la contratación:

- a) Se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de compra ágil, ni con la ejecución de la presente contratación, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de compra ágil, en su toma de decisiones o en la posterior y ejecución de la presente contratación.
- b) Se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
- c) Se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos de la presente compra ágil, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la presente compra ágil.
- d) Se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en la presente compra ágil.
- e) Manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en el presente instrumento, sus documentos integrantes y él o las contrataciones que de ellos se derivase.
- f) Se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en el presente instrumento, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- g) Reconoce y declara que la propuesta presentada en la compra ágil es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad presentadas.
- h) Se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y, en general, por todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente compra ágil, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

21. PROGRAMAS DE INTEGRIDAD.

El Contratista deberá contar con programas de integridad que mitiguen riesgos de corrupción, conocidos por sus trabajadores, que promuevan el conocimiento de las normas que establecen inhabilidades para contratar con el estado, esto es, el artículo 4° de la ley N° 19.886; artículo 26 letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción que “Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973”; artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 21.634; artículo 33, de la Ley N° 21.595, sobre delitos económicos; y, que establezcan directrices para la aplicación de un modelo de prevención de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero, establecidos en la Ley N° 20.393.

Se considerarán “Programas de integridad” el conjunto de instrumentos internos del contratista que fomenten entre su personal, si lo tuviese, un comportamiento apegado a determinados valores que contribuyan a instalar, favorecer y fomentar la integridad ética y profesional entre quienes forman parte de la institución como, asimismo el recto y correcto ejercicio de sus funciones, en especial aquellos instrumentos que resguarden el cumplimiento, por parte del contratista y su personal, de las conductas indicadas en la cláusula precedente denominada pacto de integridad.

22. TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN.

La Subsecretaría podrá poner término a la contratación, mediante la cancelación de la orden de compra, en el evento que acaeciere alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
- b) Si se dictare resolución de liquidación, en contra del Contratista, en un procedimiento concursal de liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera concursal una vez dictada la resolución de reorganización o la resolución de reorganización simplificada, en un procedimiento concursal de reorganización, o si el Contratista cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la contratación.
- c) En su caso, si se disuelve la sociedad Contratista.
- d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- e) Por incumplimiento grave, debidamente calificado, de las obligaciones contraídas por el Contratista. Se considerarán graves aquellas situaciones en que el incumplimiento supere el límite establecido para cada una de las multas definidas en el número 9 del presente instrumento, o cuando la suma de las multas aplicadas supere el 10% del valor total de la contratación, o por incumplimiento del Pacto de integridad regulado en el número 15 del presente instrumento.
- f) Si el Contratista registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, a la mitad del período de ejecución de la contratación, con un máximo de seis meses.
- g) Por sobrevenir la inhabilidad prevista en el artículo 33 de la Ley N° 21.595, sobre delitos económicos.
- h) Por sobrevenir una o más de las inhabilidades contempladas en el Capítulo VII de la Ley N° 19.886 (De la probidad Administrativa y transparencia en la contratación pública).

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato, además de solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, de conformidad a las reglas generales del derecho común.

23. NORMAS LABORALES

El adjudicatario, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

En consecuencia, el adjudicatario será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

La Subsecretaría se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la contraparte técnica, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y el artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivo por parte del órgano comprador, su derecho a ser informado y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la orden de compra no significará en caso alguno que el proveedor, sus trabajadores o integrantes de los equipos presentados por éstos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con el órgano comprador.

24. RELACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y EL PERSONAL DEL PROVEEDOR

Se deja expresamente establecido que la Subsecretaría no tiene ni tendrá ninguna relación laboral y, por lo tanto, no asume ninguna obligación para con el personal que el proveedor destine o contrate para la provisión de los bienes/servicios adquiridos, especialmente aquellas relacionadas con aspectos laborales y previsionales, siendo tales obligaciones de exclusiva responsabilidad y cargo del contratista, quien proveerá los bienes/servicios bajo su propia responsabilidad y riesgo.

En este sentido, se deja constancia que la orden de compra no significará en caso alguno que el contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con la entidad mandante contratante.

El proveedor y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones del organismo contratante.



**ANEXO 1:
PROGRAMAS DE INTEGRIDAD.**

Nombre de la Empresa:

Oferente cuenta con Programas de Integridad conocido por la totalidad de su personal	
SI	
NO	

En caso de que cuente con Programas de Integridad conocidos por su personal, indique las vías por las cuales ha dado a conocer dichos programas a la totalidad de su personal y su medio de verificación:

N°	Vía por la cual se dio a conocer el Programa de Integridad	Medio de Verificación de dicha vía
1		
2		
3		
4		

*Se debe acompañar medios de verificación que acrediten la forma de difusión de los programas de integridad, esto es, mail, afiche informativo, anexo de contrato de trabajo, inducción, constancia de la capacitación o seminarios, entre otros.

Nombre y Firma